

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2254 -
2255/2532

บริษัท เอ็ม.ซี.พี.บราเธอร์ จำกัด
บริษัท อี เมอร์สันอิเล็กทรอนิกส์คอมปานี
แห่ง สหรัฐ อเมริกา กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41

บริษัท อ. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 แล้วได้ออขายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทให้จำเลยที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2516 จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนโจทก์ แม้โจทก์จะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นก่อน จำเลยที่ 1 ก็ฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดไว้ได้.

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" และจำเลยทั้งสองทราบดีว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของโจทก์ แต่จำเลยทั้งสองขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อฉวยโอกาสนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปใช้ประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ 1 ในอนาคต ทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" ดีกว่าจำเลย และให้จำเลยทั้งสองถอน

คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 121850 และเลขที่ 129220 ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การและฟ้องแย้งว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" ไม่ใช่ของโจทก์ แต่เป็นของจำเลยที่ 1 คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นด้วยนิมิตสิทธิ และได้ใช้กับสินค้าของจำเลยที่ 1 มีจำหน่ายแพร่หลายมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว โจทก์เคยเป็นลูกค้าซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 1 จึงทราบดีว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 1 ที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 126353 เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ทำให้จำเลยที่ 1 เสียหาย นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์จึงชอบแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 121850 ก่อนโจทก์ยื่นคำขอเลขที่ 126353 จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ ทั้งจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนกระทำการแทนจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 โดยที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 118804 และคำขอเลขที่ 126353 ของโจทก์ จำเลยคัดค้านและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ากำลังพิจารณาดำเนินการอยู่ ส่วนคำขอเลขที่ 119920 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้โจทก์แล้ว ตามทะเบียนเลขที่ 75517 จำเลยจึงฟ้องแย้ง ขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนทั้งสองคำขอดังกล่าว และสั่งห้ามไม่ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการค้าตามคำขอทั้งสอง และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 75517 กับห้ามมิให้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" กับสินค้าทุกชนิด พร้อมทั้งเก็บและทำลายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย กับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งทำนองเดียวกับที่กล่าวในฟ้อง และต่อสู้ว่าโจทก์ไม่เคยเป็นลูกค้าจำเลย โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยสุจริตและนาย

ทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์โดยสุจริตมิได้กระทำโดยสำคัญผิด
จำเลยจึงไม่มีสิทธิฟ้องแย้งและบังคับโจทก์ตามคำขอ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ดำเนินการเพิกถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 118804 กับคำขอเลขที่ 126353 และเพิกถอน
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 75517 ของโจทก์ ถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา
คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน คำขออื่นยกฟ้องแย้ง
ให้ยก

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์และจำเลยที่ 2 เป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
ได้แต่งตั้งจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเครื่องหมายการค้าพิพาทคำว่า "HARRIS" อ่านว่า
"ฮาร์ริส" ไม่มีคำแปล เดิมโจทก์ได้ขอจดทะเบียนไว้ 2 คำขอ ในสินค้าจำพวก 5 และ
6 ตามคำขอเอกสารหมายเลข 11 และ 13 คำขอตามเอกสารหมายเลข 11 นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้ว ตามหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเลขที่ 75517 เอกสาร
หมายเลข 4 ต่อมาวันที่ 25 กันยายน 2524 และวันที่ 30 ธันวาคม 2524 จำเลยที่ 1
โดยนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ตัวแทนจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าจำพวก 13 และจำพวก 8 ตามคำขอเอกสาร
หมายเลข 1 และ 4 อีก 2 คำขอโจทก์ยื่นคำคัดค้านทั้งสองคำขอตามเอกสารหมายเลข

ล.3 และ ล.4(แผ่นที่ 3) วันที่ 20 กันยายน 2525 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวก 8 ตามคำขอเลขที่ 126353 เอกสารหมาย จ.5 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้อ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ 1 เอกสารหมาย จ.7 หลังจากจำเลยที่ 1 ตั้งจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าจำพวก 8 นี้ อีก ตามคำขอเอกสารหมาย ล.2 นายทะเบียนยังไม่รับจดทะเบียนให้อ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเอกสารหมาย จ.5...

สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์หรือจำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่ากันนั้น โจทก์มีนายไพโรจน์ อภินรเศรษฐ์ เป็นพยานเบิกความว่า นายโจว ชิง จวน ประธานกรรมการบริษัทฮาร์วิสเอ็นจิเนียริงเวอร์ค จำกัด ซึ่งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ในประเทศนั้นแล้วตามเอกสารหมาย จ.2 ต่อมาบริษัทดังกล่าวตั้งโจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย และบริษัทดังกล่าวมอบฉันทะให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยแต่ตามเอกสารหมาย จ.2 นั้นปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในปี พ.ศ. 2523 และตามเอกสารหมาย จ.3 บริษัทดังกล่าวเพิ่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทนในปี พ.ศ. 2524 นี้เอง ที่พยานปากนี้อ้างว่าบริษัทดังกล่าวมอบฉันทะให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์มีหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้างนี้แต่ประการใด ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบโดยมีหลักฐานประกอบรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้นจำเลยที่ 1 ใช้มา 10 ปีเศษแล้ว และบริษัทฮาร์วิส คาโลริฟิค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ตามเอกสารหมาย ล.6 ได้โอนขายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทให้จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2516 ตามหนังสือโอนสิทธิเอกสารหมาย ล.7 ทั้งจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้านี้ไว้ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ. 2519 ตามเอกสารหมายเลข 8 นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังมอบให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองผลิตภัณฑ์แก๊ส เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ 1 ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทนี้ และห้างดังกล่าวได้ขายสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวิทย์พาณิชย์ตามเอกสารหมายเลข 10 พยานโจทก์มีน้ำหนักน้อยกว่าพยานจำเลย ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สหัส สิงหวิริยะ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ